

METROPOLITNÍ
UNIVERZITA PRAHA



Základy autorského práva a ochrany osobnosti 2.

JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP

Autorské dílo

- § 2 AutZ
- Dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
- které je **jedinečným** výsledkem **tvůrčí činnosti** autora a je **vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě** včetně podoby elektronické,
- trvale nebo dočasně,
- **bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.**



Druhy autorských děl

- Dle způsobu tvorby:
 1. Dílo umělecké (včetně literárního); pouze díla umělecká mohou být prováděna výkonnými umělci
 2. Dílo vědecké; interpretace vědeckého díla není uměleckým výkonem, je součástí díla vědeckého

Druhy autorských děl dle AutZ

- Díla slovesná (patří jak do skupiny děl vědeckých, tak i uměleckých a literárních)
- Díla hudební (vyjádřeno notovým záznamem, zpěvem či hudebními a obdobnými nástroji a to živou produkcí nebo na zvukovém záznamu)
- Dílo dramatické
- Dílo hudebně dramatické (tzv. velká práva): dramatické dílo ve spojení se scénickou hudbou
- Dílo choreografické a dílo pantomimické
- Dílo fotografické
- Dílo audiovizuální (zejména kinematografické)
- Dílo výtvarné (zejm. sochařské, malířské, grafické)
- Dílo architektonické, dílo urbanistické
- Dílo užitého umění
- Dílo kartografické

Zvláštní druhy děl

- Počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem
- Fotografie, která je původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem, je dílem fotografickým, i bez požadavku **jedinečnosti**
- = **tzv. díla fiktivní**
- Dílo souborné: sborník, časopis, encyklopedie, databáze
- (u databáze srov. ochrana dle § 88)

- Ochraně podléhají i **fáze a části díla** nedokončeného, splňují-li podmínky generální klauzule dle § 2
- Samostatným dílem je i dílo vzniklé **zpracováním** díla jiného, včetně **překladu** díla
- **Název díla** je součástí díla a tím i součástí ochrany
- **Postavy** v díle jsou rovněž jeho součástí

<https://www.youtube.com/watch?v=NkUTUIKXa4o>

Negativní definice díla

- **Dílem není** zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě

Důležité okamžiky pro dílo v běhu času

- **Vznik díla:** momentem jeho **vytvoření** = okamžikem vyjádření v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě
- Zveřejnění díla: prvním veřejným zpřístupněním
- Vydání díla: zahájením oprávněného rozšiřování rozmnoženin

Vlastnické vs. autorské právo

- **Hmotný substrát díla:** papír, fotografický materiál, plátno, nosič dat, zvukový záznam na nosiči zvuku, notový záznam
- Vlastnictví k hmotnému substrátu je **nezávislé** na právech autora či právech odvozených (nabytí vlastnického práva neznamená svolení s užitím; poskytnutí licence neznamená převod vlastnictví k hmotnému substrátu)
- Zničením hmotného substrátu nezaniká autorské právo
- Vlastník není povinen věc udržovat a chránit před zničením (§ 9 odst. 4)
- Vlastník stavby, která je hmotným substrátem architektonického díla, je oprávněn provádět přiměřené změny v nezbytně nutné míře při zachování hodnoty díla (§ 38d písm. b – právo autora na fotodokumentaci)

Autor

- Pouze fyzická osoba,
- Která dílo vytvořila (autorské dílo vzniká momentem jeho vytvoření)
- Zákonná domněnka autorství § 6 (kdo je u díla uveden, je autorem)

Osoba autora

- Je neodmyslitelně spjata s dílem, bez autora nemůže vzniknout dílo
- Dílo anonymní (anonymita vychází z vůle autora)
- Dílo pseudonymní (dle NOZ právo na jednání pod pseudonymem)
- Dílo osiřelé (Orphan Works): víme, že autor existuje, ale neznáme ho, nemáme kontakt
- Folklór: není známo ani to, kdy dílo vzniklo, kolik autorů ho vytvořilo – na folklór se nevztahuje ochrana!!! – anonymita vychází z obecné neznámosti autora

Spoluautoři

- Společné jediné dílo více autorů
- Každý ze spoluautorů musí přispět **vlastní tvůrčí činností** k jedinečnému výsledku
- Spoluautorem **NENÍ** ten, kdo pouze poskytl technickou, administrativní, odbornou pomoc, radu, ani ten, kdo dal k vytvoření díla podnět
- **Podíly na výnosech** – dle podílu tvůrčího příspěvku, nelze-li určit – podíly jsou rovné
- Z právních úkonů jsou spoluautoři oprávněni a povinni **společně a nerozdílně**
- O nakládání s dílem rozhodují **jednomyslně**

Obsah práva autorského

- Práva osobnostní
- Práva majetková

Osobnostní práva

- **Nepřevoditelná**
- **Nelze se jich vzdát**
- **Trvají po celý život autora, zanikají smrtí,**
- Po smrti autora se mohou domáhat osoby blízké (i po uplynutí doby majetkových práv), kolektivní správce či právnická osoba – sdružení autorů toho, aby:
- Si nikdo neosoboval autorství,
- Bylo u díla uváděno jméno autora a
- Nebyla při užití díla snižována jeho hodnota

Výčet osobnostních práv

- Osobovat si autorství a určit, jak bude autorství uvedeno při zveřejnění díla
- Rozhodnout o zveřejnění
- Nedotknutelnost díla (integrita díla): změny, zásahy a úpravy
- Právo na autorský dohled, autorskou korekturu, autorský dohled u stavby
- Dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu

Majetková práva

- **Nepřevoditelná**
- **Nelze se jich vzdát**
- Nelze je postihnout výkonem rozhodnutí
- Jsou předmětem **dědictví**
- Trvají **po dobu života autora + 70 let** ode dne jeho smrti (u spoluautorů od smrti posledního z nich); „spojené“ dílo hudební s textem – od posledního z autorů
- Po uplynutí majetkových práv – tzv. **volné dílo**
- Pokud uplynula doba majetkových práv u díla, které dosud nebylo zveřejněno, ten, kdo ho **zveřejní** jako první, má výlučná majetková práva v rozsahu autora – **25 let ode dne zveřejnění**

Výčet majetkových práv

- **Právo dílo užít**, vcelku i po částech, v původní nebo zpracované podobě,
- Právo **udělovat oprávnění k užití díla**
- Právo **zařadit** či svolit k zařazení díla **do souboru**
- Právo **zpřístupnění díla vlastníkem věci** – hmotného substrátu (je-li to potřeba k výkonu práva autorského, nelze však požadovat v rozporu se zájmy vlastníka; vlastník není povinen věc vydat, ale je povinen na náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu)
- Právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého
- Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

Užití díla

- Zákon uvádí demonstrativní výčet
- Rozmnožování díla
- Rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny
- Pronájem
- Půjčování
- Vystavování
- Sdělování veřejnosti (communication to public)

Sdělování veřejnosti

- Provozování živě nebo ze záznamu
- Přenos provozování
- Vysílání díla rozhlasem a televizí
- Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání
- Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání (terminologie – zákon o RTV)
- Umístění na internetu § 18 odst. 2 AutZ

Právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého

- Povinná osoba je prodávající a obchodník společně a nerozdílně
- Pokud jde o druhý a každý další prodej originálu díla uměleckého
- Pokud je kupní cena 1500 EUR a více
- Prodej je podnikatelský (galerie, dražba)
- Nevztahuje se na dílo architektonické, užitého umění a rukopisy spisovatelů a skladatelů
- Proávající ohlašuje prodej kolektivnímu správci GESTOR
- Odměna se platí dle sazebníku v příloze č.1 AutZ

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

- Odměna se platí za rozmnožování pro osobní potřebu, nebo vnitřní potřebu právnické osoby
- Na nenahrané nosiče záznamu, pomocí kopírovacích přístrojů (i na papír)
- Platí se při prodeji přístrojů určených k rozmnožování a při prodeji nenahraných nosičů
- Povinnou osobou je výrobce nebo dovozce přístrojů ke zhotovování rozmnoženin zvukových či zvukově-obrazových záznamů; kopírovacích přístrojů; nenahraných nosičů; poskytovatel kopírovacích služeb
- Platí se dle sazebníku v příloze AutZ
- Typy přístrojů a nosičů stanoví vyhláška MKČR 488/2006 Sb. (www.mkcr.cz)
- Rozsudek soudního dvora EU: C-467/08 - Padawan SL vs. Sociedad General de Autores y Editores de España

Děkuji za pozornost!